

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2017-17	처분요구일자	2017. 7. 10.
처 분 종 류	부서경고, 부서주의, 통보		
관 계 부 서	AAAAAA처(□□□□□팀, ■■■■■■■팀, △△△△△팀), BBBB처(▲▲▲▲▲팀, ▽▽▽▽▽팀, ▼▼▼▼▼팀), CCCCC처(∈∈∈∈∈팀, ∃∃∃∃∃팀), DDDD처(UUUUU팀), EEEEE처(^^^^^팀), FFFFF처(◎◎◎◎◎팀, ◇◇◇◇◇팀), GGGGG처, HHHHH실		
제 목	산업안전보건관리비 산정 및 집행관리 부적정		

지 적 내 용

공사는 『산업안전보건법』 제30조에 따라 건설공사 사업장에서 발생할 수 있는 각종 산업재해를 사전에 예방하기 위한 목적으로 사용되는 건설업 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다)를 건설사업비에 계상하고 있다.

1. 안전관리비 산정 부적정

안전관리비는 『건설업 안전관리비 계상 및 사용기준(이하 “사용기준”이라 한다)』 별표1(공사 종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표)에 따라 직접, 간접 재료비와 직접노무비를 합한 안전관리비 대상액에 비율을 곱한 금액으로 안전관리비를 계상하여야 한다.

그리고 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에는, 해당 금액을 대상액에 포함시킬 때의 안전관리비는 해당 금액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전관리비의 1.2배를 초과하여서는 아니 된다.¹⁾

1) (재료비+ 직접노무비+ 지급자재비(제작비)) × 안전관리비 요율 , (재료비 +직접 노무비)× 안전관리비 요율 × 1.2를 비교하여 낮은 금액을 적용한다.

또한 유사한 공종은 동일한 안전관리비 요율을 적용하여야 하며, 건축공사와 같은 장소에서 시공되는 공사로서 관련법령에 의해 분리 발주한 전기, 통신공사는 건축공사와 안전관리비 요율을 동일하게 적용하여야 한다.

그런데도 2014년도 이후에 발주한 사업의 안전관리비 계상현황을 샘플링하여 검토한 결과 “2016년 ◆◆◆◆◆공사”의 경우 사용기준 별표1의 일반건설공사(갑) 요율(2.93%)을 적용하여야 하나 특수 및 기타건설공사 요율(1.85%)을 적용하여 안전관리비를 기준보다 000천 원을 과소 산0정하는 등 총 11개 건설공사 및 설치가 포함된 물품사업에서 안전관리비 총 00,000천 원을 잘못 계상하였다.

2. 현장 안전물품 확인 및 준공검사 서류 확인 부실

안전관리비 사용시 계약자는 사용기준 제9조에 따라 공사시작 후 6개월마다 1회이상 발주자 또는 감리원의 확인을 받아야 한다. 다만, 6개월 이내의 공사가 종료되는 경우 종료시 확인을 받아야 하며, 필요한 경우 발주자는 안전관리비 사용내역을 수시 확인할 수 있으며 사용기준 제7조에 따라 적정하게 사용되었는지 확인하여야 한다.

AAAAAA처 ■■■■■■팀은 AAAAAAAAA공사 (2014.7.4~10.6, BBBBBB(주))와 CCCCCCCCCC공사(2014.8.18~12.31, (주)DDDD)를 발주하여 공사를 완료하고, 최종 준공검사 완료 후 준공대금을 지급하였다.

하지만, 서로 다른 2건의 공사 준공검사원에 산업안전보건비의 증빙서류로 동일한 사진이 첨부되었으나 이를 발견하지 못하고 그대로 인정하여 [표1]과 같이 하여 안전관리비를 계약상대자에게 지급하였다.

[표1] 동일한 사진을 증빙자료로 지급된 안전관리비 현황

(수량: 개, 금액: 원, VAT 제외)

품목	[A][A][A][A][A]공사 [B][B][B][B][B](주)			[C][C][C][C][C][C][C]공사 [(주)D][D][D][D]		
	수량	단가	금액	수량	단가	금액
위험물저장소	1	000,000	000,000	1	000,000	000,000
안전모	6	0,000	00,000	20	00,000	000,000
소화기	10	00,000	00,000	10	00,000	000,000
안전벨트	6	00,000	000,000	동일사진 첨부 수량은 없음		
야광봉	1	00,000	00,000	동일사진 첨부 수량은 없음		
라바콘	10	0,000	00,000	22	0,000	000,000
각반	13	0,000	00,000	10	0,800	00,000
합계	-	-	0,000,000	-	-	0,000,000

[관련부서 의견] AAAAAA처 ■■■■■■팀은 공사관리시 현장 안전물품을 직접 확인하였다고 주장하나 업무수행지침²⁾에 따른 안전관리결과보고서를 제출받아 검토하는 등 일련의 감독업무 수행서류가 없으며, 현장과 다른 사진이 첨부되었는데도 준공검사시에 이를 인지하지 못한 점으로 볼 때 직접 확인하였다는 사업부서의 주장은 설득력이 낮다.

3. 안전관리비 사용 항목 부적정

안전관리비는 사용기준 제7조제2항에³⁾ 따라 시공이나 작업을 용이하게 하기 위한 목적이 포함되거나, 환경관리, 민원, 수방대비 등의 목적이 포함된 경우에는 사용할 수 없으며, 안전관리비의 항목별 사용불가 내역이 사용기준 [별표2]에 명시되어 있다.

2) 공사감독자는 건설공사 사업관리방식 검토 기준 및 업무수행지침(국토교통부 고시 제2015-473호, 이하 업무수행지침 이라 한다) 제151조(안전관리), 제152조(안전관리 결과보고서의 검토)등을 하여야 한다.

3) 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제7조제2항 제1항에도 불구하고 사용하고자 하는 항목이 다음 각호의 어느 하나에 해당하거나, 별표2의 사용 불가 내역에 해당하는 경우에는 사용할 수 없다.

1.~2. 생략

3. 작업방법 변경, 시설 설치 등이 근로자의 안전.보건을 향상 시킬 수 있는 경우라도 시공이나 작업을 용이하게 하기 위한 목적이 포함된 경우

4. 환경관리, 민원 또는 수방대비 등 다른 목적이 포함된 경우

5. 생략

그러나, 감사기간 중 '14년 이후 현재까지 진행된 시설개선공사에 대한 안전관리비 사용내역을 확인한 결과 0건의 건설공사에서 사용불가내역기준 2. 안전시설비 등에서 사용불가 항목으로 명시된 교통안내 표지판, 공사안내표지판, 공사안내 현수막 등을 안전관리비로 집행하여 0,000천 원(VAT, 일반관리비, 이윤 등 간접비 별도)이 부적정하게 지출하였다.

[표2] 안전관리비 사용불가항목 집행내역

사업명	총공사금액 (천원)	공사기간	안전관리비 계상 (천원)	환수대상 (천원)	내역	부서명
EEEEEEEE공사	2,786,749	'14.09.16 ~ '15.06.30	38,756	700	공사안내표지 교통통제표지	OOOOOO처 (OOOOOO팀)
FFFFFFF공사	1,546,896	'14.07.28 ~ '15.01.28	19,864	1,894	릴선, 산소대차, 쓸라사인보드	BBBB처 (BBBB팀)
GGGGGGG공사	275,329	'15.12.30~ '16.06.30	4,055	400	현수막 안내표지판	BBBB처 (BBBB팀)
HHHHHHH공사	41,949	'14.03.04~ '14.06.01	961	150	안내표지판	BBBB처 (BBBB팀)
합 계				3,144	-	-

※ 환수시 일반관리비, 이윤, 부가가치세 등 간접비를 포함하여야 함

4. 안전관리비 집행금액의 과다 정산

DDDD처 UUUUU팀은 IIIIII(주)와 'JJJJJJJJ공사'를 총계약금액 000,000,000원에 도급계약을 체결하고, 2013. 8. 16 공사를 착수하여 2013. 12. 31에 공사를 완료하고, 준공검사 완료 후 준공대금 지급을 완료하였다.

하지만, 'JJJJJJJJ공사'에 대한 산업안전보건관리비 사용내역서 확인결과 IIIIII(주)에서는 데리네이터(반사장치) 설치와 관련하여 집행금액이 00만 원임에도 불구하고, 000만 원으로 부풀려 신청하였으며, 000만 원을 인

정하여 대금을 지급하였다.

[표3] 집행항목 과다 정산

사업명	총공사금액	공사기간	환수대상	내역
□□□□□□□□공사	328,313천 원	'13.8.16 ~ '13.12.31	1,581천 원	집행금액 과다 계상

주) 환수대상금액은 3,510천 원이나 안전관리비 총 사용금액이 계상된 안전관리비를 초과하였으므로 차액부분으로 한정

※ 환수시 일반관리비, 이윤, 부가가치세 등 간접비를 포함하여야 함

5. 기술지도 시행 및 관리 부적정

『산업안전보건법』 제30조의2, 동법 시행규칙 제32조 3항에 따라 공사금액 3억 원 이상 ~ 120억 원 미만의 건설공사를 수급 받은 자가 산업안전보건관리비를 사용하려는 경우에는 미리 그 사용방법, 재해예방 조치 등에 관하여 고용노동부장관이 지정하는 재해예방전문지도기관의 기술지도⁴⁾를 받아야 한다.

다만, 예외사항으로 시행규칙 제32조 3항에 따라 공사기간이 3개월 미만인 공사와 안전관리자의 자격을 가진 자를 선임하여 안전관리업무만을 전담⁵⁾하도록 하는 공사는 재해예방전문지도기관의 기술지도를 받지 않아도 된다.

그런데, 2014년도 이후에 발주한 건설공사의 기술지도 현황을 확인한 결과 “□□□□□□□□공사”의 경우 선임된 안전관리자가 지방고용노동관서에 선임보고서를 제출하지 않았음에도 불구하고 재해예방전문지도기관의 기술지도를 받지 않았으며, “□□□□□□□□□□”는 특별한 사유 없이 기술지도를 받지 않는 등 총 00건의 건설공사에서 기술지도의 시행 및 관리가 부적정하였다.

4) 기술지도 대상공사금액 : 3억 원 이상 ~ 120억 원 미만 (전기, 정보통신공사는 1억 원 이상, 토목공사는 150억 원 미만)

5) 안전관리자 업무전담시 지방고용노동관서의 장에게 안전관리자·보건관리자 선임보고서 제출 의무

6. 4천만 원 미만공사에 대한 안전관리비 산정 부적정

안전관리비는 『건설업 안전관리비 계상 및 사용기준』(고용노동부 고시 제 2017-8호, 이하 “사용기준”이라 한다) 제3조에 따라 산업재해보상보험법의 적용을 받는 공사 중 총 공사금액 4천만 원 이상인 공사에 적용하여야 하며, 고용노동부 건설업 산업안전보건관리비 해설(2012.5, 이하 “안전관리비 해설”이라 한다)에는 공사원가계산시 총 공사금액이 4천만 원 이상이었으나 낙찰가격이 4천만 원 미만으로 결정된 경우 또는 도급계약시 공사금액이 4천만 원이었으나 설계변경으로 4천만 원 미만으로 된 경우는 적용하지 아니함⁶⁾으로 적용기준이 되어 있다.

그러나, 2014년도 이후에 발주한 계약금액 4천만 원 미만 공사를 확인한 결과 [붙임.3]과 같이 “MMMMMMMM공사”는 계약금액 00,000천 원으로 공사수행 중 계약자와 협의하여 안전관리비를 처리할 수 있음에도 불구하고 계약금액 중 안전관리비 000천 원을 준공시 000천 원으로 정산하는 등 0건의 공사는 안전관리비를 계상하고 0,000천 원(VAT, 일반관리비, 이윤 별도)의 금액이 불필요하게 지출하였다.

또한 “NNNNNNNN공사”는 계약금액 00,000천 원으로 발주시 예정가격이 4천만 원 미만으로 안전관리비를 계상하지 않았어야 하나 000천 원을 안전관리비로 반영하였고 준공시 계약상대자가 청구하지 않자 정산 처리하는 등 4건의 공사에 000천 원의 불필요하게 계상 하였다.

7. 운영시설 개선 및 유지보수공사의 산업안전관리 업무분장 불분명

○○○○부 ○○○○○처 ○○○○○팀에서는 직제규정시행세칙에 따라 3단계

6) 고용노동부 건설업 산업안전보건관리비 해설 (2012.5)

도급계약시 공사금액이 4천만 원 이상이었으나, 설계변경으로 4천만 원 미만으로 된 경우에 이미적법하게 사용한 산업안전보건관리비는 감액 또는 회수할 수 없음

안전 지도점검 계획수립 및 시행, 3단계 안전 협의체 운영 등 3단계 건설사업에 대한 안전관리업무를 수행하고 있으며, 건설 안전보건경영매뉴얼과 건설 안전보건경영절차서를 제·개정 및 관리하고 있다.

○○○○팀은 3단계 건설사업에 대해서는 공사 착수단계에서 안전관리계획서 수립, 유해/위험방지계획서 검토 및 확인업무를 수행하고, 공사 전 단계에 걸쳐 교육훈련실시 및 결과관리, 안전점검, 사고조사를 실시하고, 매년 안전사고에 대한 재해율을 분석 후 개선대책을 수립하는 등의 안전관리 업무를 수행하고 있다.

○○○○실 ○○○○처 ○○○○팀은 산업안전교육계획의 수립·시행, 공항운영 현장 안전점검 등을 담당하고 있으며, 안전보건관리규정의 제·개정 및 관리하고 있다.

그러나, 운영시설 개선 및 유지보수공사의 안전관리에 대해서는 담당부서가 불분명한 상태이며, ○○○○○○○공사 등 [표4]와 같이 운영시설 건설공사의 안전업무는 공항운영 및 유지관리부서에서 개별적으로 시행하고 있다.

[표4] 공항운영 및 유지관리부서에서 시행한 건설공사 현황

구 분		2.1억미만	2.1억~10억	10억~50억	50억 이상	합계
2014년	건수	45	23	8	1	77
	금액(천원)	3,517,214	12,123,894	15,243,604	19,108,914	49,903,627
2015년	건수	32	28	9	-	69
	금액(천원)	1,856,411	12,823,691	14,802,268	-	29,542,371
2016년	건수	46	25	11	-	82
	금액(천원)	3,497,020	13,325,435	22,209,582	-	39,032,038

※ 물품 구매·설치사업 중 설치가 포함되어 공사와 유사한 사업은 별도

그 결과 시설개선 및 유지보수공사에 대한 안전관리계획 수립, 안전관리 교육, 안전점검 등의 업무가 체계적으로 시행되지 않고 있으며 이로 인해

안전사고 예방 및 사고에 대한 대처능력이 떨어질 우려가 있다.

조치할 사항

① 사장(GGGGGG처장)은 국가계약법 제13조 및 제14조, 계약관리절차서 06. 계약관리(계약-06)에 따른 감독 및 검사의 업무 중 안전관리비 산정 및 집행 관리를 부적정하게 처리한 관련부서 [AAAAAA처(■■■■■■■■팀), BBBB처(▲▲▲▲▲팀, ▼▼▼▼▼팀), CCCCC처(∈∈∈∈∈팀, ∋∋∋∋팀), FFFFF처(◎◎◎◎◎팀, ◇◇◇◇◇팀)]에 『부서경고』 처분하시기 바랍니다. (부서 경고)

② 사장(GGGGGG처장)은 국가계약법 제13조 및 제14조, 계약관리절차서 06. 계약관리(계약-06)에 따른 감독 및 검사의 업무 중 안전관리비 산정 및 집행관리를 소홀히 한 관련부서 [(AAAAAA처(□□□□□팀, △△△△팀), BBBB처(▽▽▽▽팀), DDDD처(∪∪∪∪팀), EEEEE처(∧∧∧∧팀))]에 『부서주의』 처분하시기 바랍니다. (부서 주의)

③ 사장(HHHHHH실장)은 운영부서에서 시행하는 시설개선 및 유지보수공사에 대해서도 체계적인 안전관리가 될 수 있도록 직제규정 시행세칙에 업무분장을 명확히 하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원 (인)

직인생략